Staatsanwaltschaft Chemnitz
Abteilung VI
Gerichtsstraße 2
09112 Chemnitz

Landesgeschäftsstelle

Joachim Schruth

Tel. +49 (0)341 33 74 15-30
Fax +49 (0)341 33 74 15-13
schruth@NABU-Sachsen.de

31.05.2022

Anzeige gegen das Landratsamt Mittelsachsen wegen Verstoßes gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit erstattet der NABU (Naturschutzbund Deutschland) Landesverband Sachsen e.V. Anzeige gegen das Landratsamt Mittelsachsen wegen Verstoßes gegen europäisches und deutsches Naturschutzrecht.

Im FFH- Gebiet „Zschopautal" Naturschutzgebiet „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde" in den Monaten März bis Mai 2022 Forstarbeiten mit Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Mittelsachsen durchgeführt. Dies während der Fortpflanzungs- und Brutzeiten von Anhang II-Arten der FFH-Richtlinie wie zum Beispiel das Große Mausohr und Mopsfledermaus und der nach europäischen Recht besonders geschützten Vogelarten wie Grau- und Schwarzspecht. Gravierend beeinträchtigt wurden auch, und das ist besonders schwerwiegend, Waldlebensraumtypen nach Anhang I der FFH- Richtlinie.

Diese Genehmigung der Behörde verstößt insbesondere gegen § 34 SächsNatSchG (FFH-Verträglichkeit) und gegen § 44 BNatSchG (Artenschutz). Ich verweise in dem Zusammenhang auf den Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Bautzen vom 09.06.2020 zur Forstwirtschaft im Leipziger Auwald. Demnach darf Forstwirtschaft in europäischen Naturschutzgebieten nicht ohne Verträglichkeitsprüfung erfolgen, da diese geeignet sein können, die Erhaltungsziele von Natura-2000-Gebieten erheblich zu beeinträchtigen. (OVG Bautzen Az: 4B 126/19 vom 09.06.2020)
Ebenso: Naturschutzvereinigungen sind bereits bei der Durchführung einer FFH-Vorprüfung beziehungsweise FFH-Verträglichkeitsprüfung zu beteiligen.

Die Regelung des § 63 Abs. 2 Nr. 5 BNatSchG, wonach ihnen erst im Rahmen der Abweichungsentscheidung nach § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einsicht in die einschlägigen Sachverständigengutachten zu geben ist, ist nicht mit Art. 6 der Aarhus-Konvention vereinbar.
(https://www.nul-online.de/Magazin/Archiv/Oeffentlichkeitsbeteiligung-bei-FFH-Vorpruefung-und-FFH-Vertraeglichkeitspruefung,QUlEPTY4ODc2NTMmTUlEPTgyMDMw.html)

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Anhang: Fotobelege (Fotos Wellmann und Lutz Röder)

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Maria Vlaic
Landesgeschäftsführerin

Foto: Lutz Röder (26.04.2022)

Foto: Lutz Röder (26.04.2022)

Foto: Désirée Wellmann (03.04.2022)

Staatsanwaltschaft Chemnitz

EINGEGANGEN
08. JULI 2022
Erled. .....

Staatsanwaltschaft Chemnitz, Gerichtsstraße 2, 09112 Chemnitz

NABU-Landesverband Sachsen e. V.
Löbauer Straße 68
04347 Leipzig

Chemnitz, 6. Juli 2022/sch

Telefon: 0371 453 4377
Telefax: 0371 453 4909
Bearb.: Herr Staatsanwalt Schori
Aktenzeichen: 920 UJs 11248/22
(Bitte bei Antwort angeben)

Ihr Zeichen: ohne; Anzeige vom 31.5.2022

Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt
zum Nachteil von Ihnen
wegen Vergehens nach § 71 Bundesnaturschutzgesetz

~~Sehr geehrter Her~~
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Dr. Vlaic,

Sie haben nicht nähere bezeichnete „Forstarbeiten" im Raum „FFH- Gebiet „Zschopautal" Naturschutzgebiet „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde"" im Zeitraum März bis Mai 2022 angezeigt und keine Angabe dazu gemacht, auf Wahrnehmungen welcher Person(en) bzw. welche (potentiellen) Beweismittel Sie Ihre Anzeige stützen.

Ich bitte um Konkretisierung.

Das benannte FFH-Gebiet erstreckt sich über Kilometer im Zschopautal zwischen Flöha und der Talsperre bei Kriebethal; das benannte Naturschutzgebiet umfasst vier je mehrere hundert Meter lange Bereiche zwischen Lichtenwalde, Braunsdorf und Frankenberg entlang des Flusses und in einmündende Zuflüsse bzw. Bäche.

Bei einem von mir ohnehin am 18.6. dort geplanten und ausgeführten Spaziergang fielen mir keine größeren, gröberen Resultate von „Forstarbeiten" ins Auge, wobei ich natürlich nicht sämtliche Bereiche abgelaufen bin und mir nicht bekannt war, wonach genau Ausschau zu halten gewesen

Hinweise zum Datenschutz erhalten Sie auf unserer Internetseite https://www.justiz.sachsen.de/stac/. Auf Wunsch senden wir Ihnen diese Hinweise auch zu.

Telefon
0371 453 0
Hausadresse
Gerichtsstraße 2
09112 Chemnitz

Telefax
0371 453 4910

Gekennzeichnete Parkplätze
Behindertenparkplatz
Behindertenparkplätze vor dem Gebäude
Parkplatz
in der Tiefgarage
Sprechzeiten
Mo-Fr 08.30-12.00 Uhr
Di,Do 13.00-15.00 Uhr

Verkehrsverbindungen
Linien Kaßbergstr: 62/72
Getreidemarkt: 21/32 Reichsstr: 1/23/31

wäre.
Deutlich waren sicherlich Spuren relativ frischen Windbruchs -allerdings weit weniger stark als in manch anderen Bereichen der Region in den letzten 2-3 Jahren. Dabei ist mir erinnerlich, daß an den Hängen westlich des Flusses nicht nur unterhalb des Schlossgartens schon vor rd. zwanzig Jahren wegen instabilen Gesteins und älterer, standunsicher wirkender Bäume bzw. wegen der Gefahr von Hangabgängen und umstürzender Bäume immer wieder Wege gesperrt waren (s.a. schon 1913 das dortige Harrasfelsenunglück nach Erdrutsch); auch am 18.6. lagen hier und da einige mächtige Stämme „quer".

Ein Fledermausquartier ist dort nach hier zugänglicher Datenlage (Geoportal Sachsen) nicht ausgewiesen

Mit freundlichem Gruß

Schori
Staatsanwalt